

Present:

Mr. Justice Sheikh Abdul Awal

and

Mr. Justice Md. Mansur Alam

In the Matter of:

First Miscellaneous Appeal No. 252 of 2020

With

Civil Rule No. 192 (FM) of 2020

And

First Miscellaneous Appeal No. 321 of 2020

With

Civil Rule No. 191 (FM) of 2020

Shah Azizur Rahman and others.

.....Plaintiff-appellants.

-Versus-

Saleha Parvin and others

.....Defendant-respondents.

Mr. Rafiqul Islam Mehedi with

Mr. Mohammad Ali Hossain, Advocate

..... For the appellants.

Mr. Md. Shariful Islam, Advocate.

.....For the respondent Nos. 1-4.

Heard on 06.01.2025 and

Judgment on 09.01.2025

Sheikh Abdul Awal, J:

Common question of law and facts are involved in these two appeals and in between the same parties and as such they are heard together and are being disposed of by this common judgment.

First Miscellaneous Appeal No. 252 of 2020 is directed against the order dated 27.11.2019 passed by the learned Joint District Judge, Additional Court, Dhaka in Title Suit No. 07 of 2019 rejecting the application for temporary injunction.

First Miscellaneous Appeal No. 321 of 2020 is directed against the order dated 27.11.2019 passed by the learned Joint District Judge, Additional Court, Dhaka in Title Suit No. 06 of 2019 allowing the application for temporary injunction.

The short facts necessary for disposal of both these appeals are that in First Miscellaneous Appeal No. 252 of 2020, the plaintiff filed Title Suit No. 723 of 2018 which was subsequently renumbered as Title Suit No. 07 of 2019 praying the following reliefs:

অতএব প্রার্থ মহোদয় উপরোক্ত অবস্থা ও কারনাধীনে ১-৫ নং বিবাদীগন যাহাতে ‘ক’ তফসিল ভূমির অন্দরে ‘খ’ তফসিল বর্ণিত ভূমিতে বে-আইনী ভাবে অনু প্রবেশ করিয়া বাদীয় শান্তি পূর্ণ দখলে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে এবং ‘গ’ তফসিল ভূমির কোন অংশ ভাংচুর করিয়া, ভূমির কোন অংশে মাটি কাটিয়া, ভবন নির্মানের চেষ্টা বা ভবন নির্মান করিয়া, কিংবা বর্ণিত ভূয়া প্ল্যান দেখাইয়া, অগ্রীমভাবে কোন দোকান ও ফ্ল্যাট বিক্রয় করিতে না পারে কিংবা বিক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে না পারে এবং তফসিল ভূমিতে নতুন কোন লোক অনুপ্রবেশ করাইতে না পারে এবং তফসিল ভূমির আকার প্রকার পরিবর্তন করিতে না পারে তৎমর্মে ১-৫ নং বিবাদীর বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশদানে হুজুরের মর্জি হয়।

First Miscellaneous Appeal No. 321 of 2020, the respondents as plaintiffs filed Title Suit No. 171 of 2015 which was subsequently renumbered as Title Suit No. 06 of 2019 praying the following reliefs:

ক) নিম্নে ‘ক’ তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির ১৬ (ষোল) আনা আনার মালিক ও স্বত্বাধিকারী মর্মে বাদীগণের অনুকূলে এবং বিবাদীগণের প্রতিকূলে ঘোষনামূলক ডিক্রী দিতে আজ্ঞা হয়;

খ) নিম্নে ‘খ’ তফসিল ভুক্ত দলিল সমূহ যথাক্রমে ১) দলিল নং ১৫৮১ ইং তাং ১২/০৩/১৯৪৭ যাহার তথাকথিত দলিল দাতা শ্রী যোগেশ চন্দ্র দাস এবং দলিল গ্রহিতা মৌলভী আজ্জুর রহমান চৌধুরী ২) দলিল নং ৪০৩২ ইং তাং ৩০/০৯/২০০৪ যাহার তথাকথিত দলিল দাতা আলহাজ্ব লুৎফর রহমান চৌধুরী দলিল গ্রহিতা ডাঃ সিরাজুল ইসলাম এবং মোঃ বাবুল ৩) দলিল নং ৬৫৫২ তারিখ ০৭/১২/২০১৭ যাহার দাতা ১(ক) হইতে ১(চ) উপরোক্ত সাফ কবলা দলিল বাতিল, রদ রহিত ও অকার্যকর এবং বাদীগণের উপর প্রযোজন্য নয় মর্মে বাদীগণের অনুকূলে ডিক্রী দিতে আঞ্জা হয়।

গ) ডিক্রীর অনুলিপি ‘খ’ তফসিলে বর্ণিত উল্লেখিত সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসের বহিতে সংশোধনের জন্য মাননীয় আদালতের আদেশ নোট করার জন্য প্রেরণ পূর্বক আদেশ দিতে;

ঘ) মোকদ্দমার যাবতীয় খরচ বিবাদীদের প্রতিকূলে ধার্যকরতঃ আদেশ দিতে;

ঙ) আইন ও ন্যায় নীতিতে বাতদীগন আর যে সকল প্রতিকার পাওয়ার তকদার তাহার ডিক্রী দিতে।

While both the suits were in progress the plaintiff of Title Suit No. 6 of 2019 filed an application under Order 39, Rule 1&2 read with section 151 of the Code of Civil Procedure for temporary injunction on 09.07.2018 and the plaintiffs of Title Suit No. 7 of 2019 also filed an application under Order 39, Rule 1&2 read with section 151 of the Code of Civil Procedure for temporary injunction on 19.09.2018.

The learned Joint District Judge, Additional Court, Dhaka after hearing the parties by order dated 27.11.2019 rejected the application for temporary injunction on 09.07.2018 in Title Suit No. 7 of 2019 and also by order dated 27.11.2019 allowed the

application for temporary injunction filed in Title Suit No. 6 of 2019 relying on Advocate Commissioner's report.

Being aggrieved by the aforesaid 2 orders passed by the learned Joint District Judge, the appellants filed these 2 First Miscellaneous Appeals before this Court.

Mr. Rafiqul Islam Mehedi, the learned Advocate appearing for both the appeals submits that the learned Joint District Judge under the misconception of law and facts most illegally granted temporary injunction in Title Suit No. 6 of 2019 and rejected the prayer of temporary injunction in Title Suit No. 7 of 2019 which occasioned a failure of justice. The learned Advocate further submits that the appellants as plaintiffs filed Title Suit No. 7 of 2019 stating their clear right, title and possession over the suit land although the trial Court without considering the plaintiffs' case from a correct angle most illegally disallowed the plaintiffs' prayer for temporary injunction and allowing temporary injunction in Title Suit No. 6 of 2019 against the appellant and thereby the learned Joint District Judge has committed an error of law resulting in an error in the impugned decision occasioning failure of justice.

Mr. Md. Shariful Islam, the learned Advocate appearing for the respondents in both the appeals points out that admittedly the plaintiff-appellants filed Title Suit No. 7 of 2019 praying for recovery of possession which shows that the plaintiffs are not in possession over the suit land and thus, the learned trial Court committed no wrong in rejecting the prayer for temporary injunction.

However, Mr. Rafiqul Islam Mehedi, the learned Advocate for the appellants in both the appeals submits that in the facts and circumstances of the case unless an order of injunction or status-quo is passed pending hearing of the Title Suit No. 7 of 2019, the respondents will transfer the suit property resulting the plaintiffs of Title Suit No. 7 of 2019 will suffer irreparable loss and injury.

To this, the learned Advocate for the respondents in both the appeals submits that during pendency of the suit the defendants of Title Suit No. 7 of 2019 will not transfer the suit property to any 3rd party.

On a query from the Court the learned Advocates for both the parties submitted that they will have no objection if a direction is given to the parties not to transfer the suits property to any 3rd party till disposal of Title Suit No. 7 of 2019.

In a suit of this nature, we find substance in this submission of the learned Advocates for both the parties and accept the same.

Hence, it is ordered that pending disposal of the suit being Title Suit No. 7 of 2019, the defendants are directed not to transfer the suit property to any 3rd party without any prior permission of the Court whatsoever and the order dated 27.11.2019 passed by the learned Joint District Judge, Additional Court, Dhaka in Title Suit No. 06 of 2019 allowing the application for temporary injunction is maintained.

In the result, both the appeals are disposed of in the above manner.

Since both the appeals are disposed of, the connected Rules being Civil Rule No. 191 (FM) of 2020 and Civil Rule No. 192 (FM) of 2020 are also being disposed of.

Let a copy of this judgment be communicated to the Court concerned at once.

Md. Mansur Alam, J:

I agree.